



DECRETO SINDACALE

N. 8 del 01-04-2026

Decreto Sindacale n. 8

Registro generale n. 8

**Oggetto: Conferimento delle funzioni di Responsabile del Servizio dell'Area
Tecnica fino al 31/01/2027**

IL SINDACO

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ed in particolare gli artt. 50, comma 10 e 109, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il CCNL Funzioni Locali vigente e la disciplina contrattuale relativa agli incarichi di Elevata Qualificazione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 01/04/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con decorrenza dal 01.04.2026, articolato in n. 3 Aree:

- ✓ Area Amministrativa;
- ✓ Area Tecnica
- ✓ Area Ragioneria e Segreteria;

PRECISATO:

- che con la medesima delibera sono state istituite tre posizioni organizzative coerentemente alle tre diverse Aree
- che il nuovo assetto organizzativo articolato in n. 3 Aree, funzionale alla realizzazione delle attività e al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente ha come obiettivo il miglioramento dell'efficienza dei servizi e della funzionalità degli uffici, tramite una più razionale distribuzione di materie tra di loro strettamente connesse;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 28.01.2025, con la quale è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art.19 comma 1 del C.C.N.L. Funzioni Locali 23/02/2026, che testualmente recita: "Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di



Comune di Visso

Provincia di Macerata



responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL”;

PRECISATO:

- che gli incarichi conferiti possono essere revocati dal Sindaco prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale;
- che, ai sensi dell'art. 16 del citato CCNL 2022-2024, ai dipendenti incaricati di Elevata Qualificazione spetta un trattamento economico accessorio composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato i cui importi minimi e massimi sono specificati nello stesso art. 17, trattamento che assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente CCNL compreso il compenso per il lavoro straordinario;

VISTI:

1. il proprio precedente Decreto Sindacale n. 2 del 16/02/2026 ad oggetto “Attribuzione degli incarichi di Elevata Qualificazione fino al 31/03/2026” con il quale sono stati nominati i Responsabili di Area e attribuiti i relativi incarichi di responsabilità relative tra le altre alle Aree Governo del Territorio e lavori Pubblici (oggi unificate);
2. il proprio precedente Decreto Sindacale n. 3 del 16-02/2026, ad oggetto” Attribuzione degli incarichi di Elevata Qualificazione fino al 31/03/2026 - Area MANUTENZIONI” con il è stato conferito l’incarico di Responsabile dell’Area manutenzione all’assessore Luca Testa, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 53 c. 23 della L.388/2000 come modificato dall’art. 29, comma 4, lett. a) e b), L. 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi del quale “*gli Enti Locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 4, lett. d) del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’art. 3, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, e all’art. 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli Uffici e dei Servizi*”;

DATO ATTO che la deliberazione di Giunta Comunale sopra citata n. 26 del 01/04/2026 ha ridefinito la struttura organizzativa dell’Ente, sostituendo il precedente assetto articolato in più Aree e prevedendo una diversa distribuzione delle competenze e dei carichi di lavoro;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 17/12/2018 (di seguito “DGC 2018”), avente ad oggetto i criteri per l’attribuzione delle Posizioni Organizzative (oggi Elevate Qualificazioni), con particolare riferimento ai parametri di graduazione delle funzioni, complessità organizzativa, responsabilità e autonomia gestionale;



Comune di Visso

Provincia di Macerata



CONSIDERATO che la riorganizzazione approvata dalla Giunta Comunale comporta la necessità di ricondurre e coordinare gli incarichi già conferiti con precedente decreto sindacale all'interno del nuovo assetto organizzativo articolato in tre Aree;

RITENUTO di individuare il Responsabile dell'Area Tecnica tra il personale in possesso dei requisiti professionali e dell'esperienza necessari allo svolgimento delle funzioni di direzione e coordinamento della struttura;

DATO ATTO che l'attribuzione dell'incarico comporta l'assunzione di responsabilità gestionali, organizzative e amministrative connesse alla struttura di riferimento;

ACQUISITI direttamente dall'ufficio personale i curriculum e l'esperienza professionale dei dipendenti dell'ente inquadrati nell'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione;

ACCERTATO che il dipendente Dario Morosi, tenuto conto delle caratteristiche e dei programmi da svolgere e dei risultati conseguiti in precedenza, è in possesso di tutti i requisiti previsti;

RITENUTO pertanto, sulla base dei suddetti criteri, di conferire al dipendente Dario Morosi, per il periodo dal 01/04/2026 e fino al 31/01/2027, l'incarico di responsabile dell'AREA TECNICA, con la precisazione che in conseguenza di tale nomina, la stessa è chiamata a svolgere tutte le conseguenti funzioni, divenendo titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione;

RITENUTO altresì necessario demandare a successivo provvedimento la determinazione e quantificazione della retribuzione di posizione correlata agli incarichi di Elevata Qualificazione, sulla base della disciplina contrattuale e del Regolamento comunale vigente, nonché dei criteri stabiliti dalla DGC 202/2018;

DECRETA



Comune di Visso

Provincia di Macerata



Di richiamare la premessa quale parte integrante del presente dispositivo.

1) DI STABILIRE che gli incarichi di responsabilità devono intendersi ricondotti al nuovo assetto organizzativo approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 26 del 01/04/2026, secondo la ripartizione delle competenze prevista nel funzionigramma allegato alla medesima deliberazione.

2) DI NOMINARE Morosi Dario, dipendente del Comune di Visso, inquadrato nell'Area dei Funzionari e delle Elevate qualificazioni, profilo professionale Funzionario Tecnico, quale Responsabile dell'AREA Tecnica del Comune di Visso, con decorrenza dal 1° aprile 2026 e sino al 31/01/2027, salve diverse disposizioni organizzative;

3) DI CONFERIRE al medesimo, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, l'incarico di Elevata Qualificazione relativo all'Area Tecnica.

4) DI STABILIRE che l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica e il correlato incarico di Elevata Qualificazione decorrono dal 01.04.2026 e avranno durata fino al 31.01.2027, salvo revoca anticipata o cessazione per cause previste dalla normativa vigente, dal CCNL Funzioni Locali e dal Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

5) DI ATTRIBUIRE al Responsabile dell'Area Tecnica le competenze e funzioni previste dal TUEL, dal Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché dalla struttura organizzativa e dal funzionigramma approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 01 /04/2026, con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate all'Area.

6) DI DARE ATTO che la determinazione della retribuzione di posizione spettante per l'incarico di Elevata Qualificazione conferito con il presente decreto sarà definita con successivo provvedimento, nel rispetto:

- ✓ del CCNL Funzioni Locali vigente;
- ✓ del Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ✓ dei criteri approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 202/2018.

7) DI NOMINARE Dario Morosi, per le funzioni conferite con il presente decreto, quale Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, con i compiti e le responsabilità previste dalla normativa vigente.

8) DI NOTIFICARE il presente decreto al dipendente Morosi Dario quale responsabile nominato.



Comune di Visso

Provincia di Macerata



9) DI TRASMETTERE

il presente decreto:

- ✓ al Segretario Comunale;
- ✓ all'Ufficio Personale;
- ✓ al Servizio Finanziario;
- ✓ alle RSU e alle OO.SS. per opportuna conoscenza.

10) DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio online del Comune e nella sezione "Amministrazione Trasparente", secondo le disposizioni vigenti

**IL SINDACO
ROSELLA SENSI**

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate